

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 596/2530

นายเพี้ยน ทิพวรรณหรือทิพวัน

โจทก์

นางบุญ ทิพวัน กับพวก

จำเลย

นายเพี้ยน ทิพวรรณ หรือทิพวัน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาอาจกลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 133)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่ดินโฉนดที่ 8848 ตำบลบางจานอำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี เฉพาะส่วนทางด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษดังปรากฏ
ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันส่งมอบโฉนดใส่ชื่อโจทก์และดำเนินการรังวัดแบ่ง
แยกที่ดินให้แก่โจทก์หากจำเลยทั้งสามไม่ยอมไปดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษา
ของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน จำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์และบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท
พร้อมกับรื้อถอนโรงมุงจาก 2 หลังออกไป ห้ามโจทก์และบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ที่ดินพิพาทอีก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 129,128)

โจทก์ขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 106)

แต่ไม่ปรากฏคำสั่งศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ